



P U T U S A N

Nomor : 489 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HJ. SITTI HASNAH binti USMAN;**
Tempat Lahir : Pinrang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/2 Februari 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Macan Nomor 12 Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2008 sampai dengan tanggal 8 Juli 2008;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2008;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2008 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2008 dalam Tahanan Kota;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Hj. SITTI HASNAH bin USMAN, baik selaku pimpinan KSU ATIKA IDAR SEJAHTERA Makassar yang bergerak di dalam usaha simpan pinjam uang, pada sekitar tahun 2006, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Jalan Macan Nomor 12 Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa selaku pimpinan KSU ATIKA IDAR SEJAHTERA Makassar yang bergerak di dalam simpan pinjam uang, telah menerima uang simpanan dari saksi korban H. BURHAN H, sejak tanggal 25 Mei 2000 sampai dengan tahun

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor : 489 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dengan diikuti bunga sebanyak 5 persen perbulan sehingga seluruhnya mencapai sebesar Rp262.625.918,00 yang terdiri dari:

- a 9 (sembilan) lembar bilyet deposito senilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- b Tabungan harian senilai Rp22.625.918,00 (dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), yang diterima oleh Terdakwa uang sejumlah Rp262.625.918,00 (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) tersebut telah diterima oleh Terdakwa dengan kesanggupan dapat diambil/diberikan kepada saksi korban setiap waktu apabila diperlukan, akan tetapi pada saat saksi korban akan mengambil seluruh uangnya pada bulan Mei 2007, maka Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi korban, karena uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian seluruhnya ditaksir Rp262.625.918,00 (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Hj. SITTI HASNAH bin USMAN baik selaku pimpinan KSU ATIKA IDAR SEJAHTERA Makassar yang bergerak di dalam usaha simpan pinjam uang, pada sekitar tahun 2006, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Jalan Macan Nomor 12 Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Setelah jatuh tempo dan saksi korban akan memerlukan uangnya maka pada sekitar bulan Mei 2007, saksi korban meminta uangnya kembali, akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan sesuai dengan sanggupannya sehingga Terdakwa secara tanpa hak telah memperoleh uang dari saksi korban sebanyak Rp262.625.918,00 (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), dengan kata-kata dan kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan merupakan bohong belaka.

- Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban telah mengalami kerugian seluruhnya ditaksir Rp262.625.918,00 (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp200,00 (dua ratus rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Makassar tanggal 19 Februari 2009 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. SITTI HASNAH binti USMAN, BcHK, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. SITTI HASNAH binti USMAN, BcHK, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: 9 (sembilan) lembar Bilyet Giro senilai Rp240.000.000,00, 1 (satu) buah Buku Simpanan Harian KSU Atika Idar Sejahtera dan 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Koperasi, dikembalikan kepada yang berhak;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 987/PID.B/2008/

PN.MKS. tanggal 22 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. SITTI HASNAH binti USMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) Lembar Bilyet Giro Senilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah Buku Simpanan Harian KSU Atika Idar Sejahtera;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Menteri Koperasi;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor : 489 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 332/PID/2009/PT.MKS tanggal 10 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Hj. SITTI HASNAH binti USMAN, tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 April 2009 Nomor: 987/Pid.B/2008/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 987/Pid.B/2008/PN.MKs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Desember 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekeliruan yakni:

- Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:
 - a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang dalam pertimbangannya yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sedang tidak tepat oleh karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor : 987/PID.B/2008/PN.Mks tanggal 22 April 2009, dalam pertimbangannya yang kemudian diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menjadi pertimbangan sendiri, telah melakukan penafsiran yang keliru terhadap peristiwa hukum yang terjadi antara Terdakwa dan korban yaitu korban yang menyerahkan uang miliknya ke KSU ATIKA INDAR SEJAHTERA Makassar yang dipimpin oleh Terdakwa dengan perjanjian kepada korban diberikan bunga/keuntungan 5% perbulan (sesuai isi surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum), namun Terdakwa memenuhi kewajibannya, hal ini sebenarnya diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah uang yang wanprestasi.
 - Bahwa apa yang diperjanjikan antara kedua belah pihak adalah merupakan undang-undang kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dalam Pasal 1338 s/d 1340 KUHPerdata.
 - Bahwa jika disimak dengan seksama adanya perjanjian antara Terdakwa selaku pimpinan KSU ATIKA INDAR SEJAHTERA Makassar/dengan korban yang akan menerima/diberikan bunga 5% perbulan namun tidak memenuhi kewajibannya yang seluruhnya berjumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) (sesuai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 13 alinea ke-3) dengan jelas dan nyata sebenarnya hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan korban adalah berada dalam ruang lingkup hukum perdata (Bab II Buku I KUHPerdata).
 - Bahwa meskipun sebenarnya hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa (yang tidak melaksanakan kewajibannya) dengan korban, akan tetapi baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah menafsirkan perbuatan tersebut berada dalam ruang lingkup hukum pidana.
 - b Bahwa Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya, tidak seluruhnya Terdakwa dipidana menurut hukum pidana yang semestinya diterapkan adalah hukum/perbuatan hukum perdata dan hukum acara perdata.
- Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor : 489 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku Pemimpin dan Pendiri KSU ATIKA IDAR SEJAHTERA telah menerima uang simpanan dari saksi H. Burhan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 hingga mencapai Rp262.625.240,00 (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah) tetapi ketika saksi H. Burhan akan mengambil semua uang tabungannya, Terdakwa tidak bisa mengembalikan karena dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, meskipun telah diberikan waktu ± 1 (satu) tahun. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, bukan merupakan perbuatan perdata sebagaimana alasan kasasi Terdakwa;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **HJ. SITI HASNAH binti USMAN** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **1 Juli 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota, ttd. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. ttd. Sumardijatmo, S.H., M.H.	Ketua Majelis, ttd. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, ttd. Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.	

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor : 489 K/PID/2014